

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5087069-73.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: RAQUEL MARQUES

MEDIDA DE URGÊNCIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. PERDA DE OBJETO. MEDIDA DE URGÊNCIA QUE SE JULGA PREJUDICADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, JULGAR PREJUDICADA a presente medida, por falta de objeto. Após dada ciência às partes, archive-se o incidente após baixa na distribuição, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2024.

5087069-73.2024.4.02.5101

510014939474 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5087069-73.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: RAQUEL MARQUES

RELATÓRIO

Trata-se de Medida de Urgência em face da decisão que deferiu pedido de fornecimento de do medicamento **OMALIZUMABE (XOLAIR®) 300MG**, conforme prescrição médica.

Foi proferida decisão evento 3, DESPADEC1 indeferindo o requerimento liminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Intimadas as partes, foram apresentadas contrarrazões pela Recorrida tempestivamente.

É o relatório.

VOTO

Em consulta ao sistema processual EPROC, verifico que foi proferida sentença (evento 47, SENT1) nos autos do processo originário (5072381-09.2024.4.02.5101/RJ).

Deste modo, entendo pela falta de interesse de agir, vez que se tornou desnecessária a medida jurisdicional vindicada.

Sendo assim, VOTO POR JULGAR PREJUDICADA a presente medida, por falta de objeto. Após dada ciência às partes, archive-se o incidente após baixa na distribuição.

5087069-73.2024.4.02.5101

510014939473 .V2